

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1902 -
1905/2535

นางสมพร ชอบคุย

โจทก์

นางเข้า โตสารเดช กับพวก

จำเลย

นางเข้า โตสารเดช ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวงศ์ พรหมหนู ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางแจ่ม ประคองจิต ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประเสริฐ โพธิภาณี ที่ 4 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทและทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของจำเลยทั้งสี่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่เห็นว่า คดีนี้ไม่ใช่คดีฟ้องขับไล่เพราะจำเลยทั้งสี่เบิกความเป็นพยานตนเองโต้แย้งด้วยสิทธิครอบครอง จึงเป็นคดีพิพาทด้วยสิทธิครอบครอง และฎีกาของจำเลยทั้งสี่ก็เป็น ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นโดยเฉพาะข้อ 2.1.1 ที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์นำเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาวินิจฉัย ในคดีแพ่งเป็นการวินิจฉัยคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดรับฎีกา ของจำเลยทั้งสี่ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ลงชื่อรับสำเนาคำร้องไว้ที่ตัวคำร้อง(อันดับ 157)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยเรียกนางเข้า โต สารเดชจำเลยสำนวนแรกนายวงศ์ พรหมหนูจำเลยสำนวนที่สอง นางแจ่ม ประคอง จัด จำเลยสำนวนที่สามและนายประเสริฐ โพธิภาชี จำเลยสำนวนที่สี่ว่า จำเลยที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ขับไล่จำเลยที่ 1 และบริวาร, จำเลยที่ 2, จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ออกไปจากที่ดินพิพาทตามฟ้อง ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 48,900 บาทและชำระค่าเสียหายเป็นรายปี ปีละ 24,450 บาท ให้จำเลยที่ 2ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 22,100 บาท และชำระค่าเสียหายเป็นรายปี ปีละ 11,050 บาท ให้จำเลยที่ 3 ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 23,800 บาท และชำระค่าเสียหายเป็นรายปี ปีละ 11,900 บาท ให้จำเลยที่ 4 ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 23,400 บาท และชำระค่าเสียหายเป็นรายปี ปีละ 11,700 บาท ทั้งนี้ค่าเสียหายเป็นรายปีให้นับตั้งแต่วันที่ 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยแต่ละคนและบริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาท ที่ตนครอบครองอยู่แก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 155)

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องนี้ แต่มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 157)

คำสั่ง

จำเลยทั้งสี่ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสี่ ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสี่ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสี่ ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>